



UGEL-Tocache
"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Resolución Directoral N° 00000821 2026

Tocache, 26 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 0128-2026-GRSM/D- UGELT/DIR de fecha 11 de febrero del 2026, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente el **Pago del reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total**, correspondiente al periodo de setiembre de 1993, al 30 de abril del 2000, con Cuarenta y cinco (45) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente **VIR – 2025270994** de fecha **28 de agosto 2025**, dona **SIDLIA TUANAMA FLORES**, identificado con **DNI N° 01170088** con domicilio para los efectos procesales en la zona 15 de Julio frente al jardín de niños 210 Tocache número de celular 932755199, Distrito y Provincia de Tocache Departamento de San Martín. solicita Pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, correspondiente al periodo entre el 21 de mayo de 1990, hasta el 25 de noviembre del 2012, devengados e intereses legales.

Que, al respecto el artículo 48 de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 25212, estipulaba que: **"El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total, el profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres"**.

Que, el art. 48º de la Ley N° 24029 "Ley del Profesorado", modificado por el art. 1º de la Ley N° 25212, debidamente concordado con el art. 210º de su Reglamento, aprobado mediante DS. N° 019-90-ED, estipulaban que el profesor tenía derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Al respecto, dichas normas fueron derogadas por la DÉCIMO SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL" Y POR LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29944 "LEY DE REFORMA MAGISTERIAL", APROBADA MEDIANTE D.S. N° 004-2013-ED, por lo cual la bonificación especial por preparación de clases y evaluación





UGEL-Tocache

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"



Resolución Directoral N° 00000821 2026

disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces;

Que, asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de Ley N° 32513 "Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026", establece que: "Asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, Aunado a lo anterior, el artículo N° 6 de la Ley N° 32513, "Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, estipula que; se prohíbe en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.

Que, el Artículo 79 de la Constitución Política del Perú, restricciones en el Gasto Público Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para





UGEL-Tocache

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Resolución Directoral N° 00000821 2026

De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004 2019-JUS; Ley N° 32513 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2026"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, el pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, correspondiente al periodo desde el 12 de abril 1993 al 31 de diciembre de 1993, agosto, octubre y noviembre 1995, del 9 de abril al 31 de diciembre del 1996, del 11 de junio 1997 al 31 de diciembre 1997, del 05 de mayo al 31 de diciembre de 1998, 03 de mayo al 31 de diciembre 1999, del 12 de abril al 31 de diciembre 2000, contenido en el Registro N° VIR-2025270994 de fecha 28 de agosto del 2025, de doña **SIDLIA TUANAMA FLORES** identificado con **DNI N° 01170088**, con domicilio para los efectos procesales en la zona 15 de Julio frente al jardín de niños 210 Tocache número de celular 932755199, Distrito y Provincia de Tocache Departamento de San Martín, cesante de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, en mérito a los fundamentos indicados por los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL San Martín NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín: www.ugeltocache.com.pe, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Handwritten signature]

Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH

